

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5115/2531

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
กบินทร์บุรี

นาย เกรียงไกร เกตุ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (7)

พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2477 มาตรา 33

จำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้ฎีกาและผู้เขียน โดยมี ว.นักโทษในเรือนจำเดียวกับ
จำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้เรียง เมื่อ ว.มิได้เป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นทนายความ และไม่ปรากฏว่าเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นตามมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ดังนั้นฎีกาของจำเลยจึงเกิดจากการกระทำ
โดยไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่อาจรับพิจารณาให้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีดแทนนางสมควร เจริญพร โดยเจตนาฆ่าแต่นาง
สมควรไม่ถึงแก่ความตายสมเจตนาของจำเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288, 80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80, จำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำเลยตั้งทนายแก้ต่างไว้แล้วแต่ในชั้นฎีกาจำเลยทำฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เอง โดยจำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้ฎีกาและผู้เขียน และมีนักโทษในเรือนจำเดียวกับจำเลยคือ น.ช.วิฑูรย์ อินทร์สอาด ลงลายมือชื่อเป็นผู้เรียงศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตหรือผู้ที่ขาดจากการเป็นทนายความ หรือต้องห้ามทำการเป็นทนายความว่าความในศาล หรือแต่งคำฟ้องคำให้การ ฟ้องอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ฟ้องฎีกา แก่ฎีกา คำร้อง หรือคำแถลงอันเกี่ยวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้เว้นแต่จะได้กระทำในฐานะข้าราชการผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือมีอำนาจหน้าที่กระทำได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอื่น" ซึ่งการฝ่าฝืนมาตรา 33 นี้ มีโทษทางอาญาตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว น.ช.วิฑูรย์มิได้เป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความ และไม่ปรากฏว่าเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นตามมาตรา 33 การที่ น.ช.วิฑูรย์เรียงหรือแต่งฟ้องฎีกาให้จำเลยจึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาที่เกิดจากการกระทำโดยไม่ชอบศาลฎีกาไม่อาจรับพิจารณาให้"

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้จำเลยดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดพลาดตรงที่ว่า จำเลยไม่ได้มอบอำนาจให้นักโทษชาย ว. ดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นฎีกาแทนจำเลย เพราะการจำเลยดำเนินคดีอาญาในชั้นฎีกาย่อมมอบอำนาจหรือตั้งตัวแทนให้กระทำแทนได้ ไม่ถือว่าเป็นกิจเฉพาะตัวผู้รับมอบอำนาจจึงลงชื่อเป็นผู้เรียงฟ้องฎีกาได้ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ดังนั้นหากจำเลยยื่นฎีการ่วมด้วยหนังสือมอบอำนาจให้นักโทษชาย ว. ดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นฎีกาแทนจำเลย นักโทษชาย ว. จึงมีฐานะเป็นคู่ความในคดีในนามของจำเลย ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเรียงหรือแต่งฟ้องฎีกาและลงลายมือชื่อเป็นผู้เรียงฟ้องฎีกาได้ ฟ้องฎีกาของจำเลยก็จะเป็นฟ้องที่สมบูรณ์ ไม่ถูกยกเพราะเหตุอย่างเช่นคดีนี้ ทองธารเหลืองเรื่องรอง